

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【05】

제 목 공사 설계변경 업무 처리 부적정

관 련 부 서 여수발전본부 총무노무부·전기부

조 치 부 서 여수발전본부 총무노무부 등 5개 부서⁶⁾

내 용

I 유지보수성 공사

1. 업무개요

여수발전본부 총무노무부 시설파트는 전기·기계·토목·건축·조경 등 위 본부 시설구조물 유지보수 업무를, 전기부는 위 본부 정보통신 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 위 유지보수 업무와 관련하여 2013년 10월 이후 체결된 공사계약 중 원 계약금액보다 30%이상 증액된 계약현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 2014년 이후 여수발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	담당부서	계약상대자
1	2016년 토건시설물 유지보수 공사	총무노무부	주식회사 
2	2017년 토건시설물 유지보수공사	총무노무부	 주식회사
3	2015 토건시설물 유지보수 공사	총무노무부	주식회사 
4	취수로 준설공사	총무노무부	(주)①①①①①①①
5	(구)중앙제어동 리모델링 통신공사	전기부	(주)☒☒☒☒

6) 조치부서 : 여수발전본부 총무노무부, 전기부, 삼천포발전본부 총무노무부, 영흥발전본부 총무노무부, 영동예코발전본부 총무노무부

2. 감사결과

가. 소규모 전문공사 시행 방법 부적정

1) 업무 개요

여수발전본부 총무부는 '2016년 토건시설물 유지관리공사' 를 시행하면서 다음 [표 2]와 같이 추가공사를 계약상대자에게 공사통보하였다.

[표 2] 2016년도 토건시설물 유지관리공사에 설계 변경으로 추가된 공사

년도	계약상대자	추가 공사 내용	시행품의일
2016		사옥 A동 옥상방수공사	2016. 12. 12.
		사무동 Roof층 차열페인트 도장	2017. 1. 26.

2) 관계 규정(판단 기준)

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에서는 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다” 라고 규정하고, 제16조(건설공사의 시공자격) 제2항은 “전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다” 라고 규정하고 있으므로 위 법률에 따라 등록한 건설업자는 등록된 업종에 관한 공사에 한하여 이를 도급받아 수행할 수 있다.

동법 시행령 [별표 1]에서 정한 전문공사인 ‘습식·방수공사업’ 업무 내용 중 방수공사는 실링제·에폭시·합성수지 등을 사용하여 토목·건축구조물 등에 방수·방습·누수방지 등을 하는 공사로 되어 있으며, ‘도장공사업’의 업무 내용은 시설물에 도료 등을 솔·로울러·기계 등을 사용하여 칠하는 공사로 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부 공사담당자(↑↑↑)는 ‘2016년 토건시설물 유지관리공사’의 계약상대자인 △△△(주)에 다음 [표 3]과 같이 관련 전문공사면허 등록업체에 별도 발주해야 될 공사를 추가공사로 ‘2016년 토건시설물 유지관리공사’에 포함시켜 시행함으로써 발주 방법이 부적정하였다.

[표 3] 시설물유지관리업 등록 면허로 수행한 전문공사 내역

계약 상대자	계약상대자 보유 면허	추가 공사	
		작 업 명	적정 면허
△△ △△(주)	시설물유지관리업	사옥 A동 옥상방수공사	습식·방수공사업
		사무동 Roof층 차열페인트 도장	도장공사업

이에 대하여 공사담당자는 사옥 A동 노후로 여자화장실 천장 등에 누수가 발생하여 부득이하게 소규모 도장, 방수공사를 긴급하게 시행할 수 밖에 없었다는 의견을 제시하였다.

나. 시행품의 일상감사 누락

1) 업무 개요

위 부서에서는 ‘2016년, 2017년 토건시설물 유지관리공사’를 시행하면서 다음 [표 4]와 같이 추가공사를 계약상대자에게 공사통보하였다.

[표 4] 토건시설물 유지관리공사 공사통보서 발행 현황

년도	계약 상대자	추가 공사 내용	공사통보서 번호
2016	△△△(주)	사옥 A동 옥상방수공사	16-35
		정문 가드레일 교체	16-40
		사무동 Roof층 차열페인트 도장	16-43
2017	△△△△△(주)	축구장 본부석 캐노피 설치 공사	17-25

2) 관계 규정(판단 기준)

일상감사는 일정범위의 업무에 대하여 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 절차로서, 위 본부는 「일상감사업무내칙」 제3조(일상감사업무)에 ‘내칙, 지침의 제정 및 개폐’ 등 19개 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있다. 따라서 이에 해당하는 업무는 감사부서에 일상감사를 의뢰하여 처리하여야 한다.

특히 같은 내칙 제3조 별표1의 9번 사항은 제 계약의 시행품의 및 주요 변경(변경금액 기준)에 관한 사항으로써 공사의 추정가격 1,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서가 2016년과 2017년 토건시설물 유지보수공사 중 발행한 [표 4]의 공사통보서들은 매건 당 1,000만 원을 초과하는 금액으로 공사를 할 경우에는 일상감사 거친 후, 공사통보서를 발행해야 했으나 준수하지 않았다.

그 결과 업무 추진의 타당성과 예산의 적정성 등에 관한 검토가 이루어지지 않아 예산절감 및 업무개선의 기회를 상실할 우려가 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

또한 [표 1] 연번 5번 ‘중앙제어동 리모델링 통신공사’ 공사감독자(☹☹☹)는 위 본부 발전운영팀의 통신설비 추가 요청 문서를 근거로 추가공사(금액 계 32,145천 원)를 공사통보서로 발행하지 않고 구두로 공사지시를 하여 결과적으로

시행품의 문서와 일상감사를 누락하였다.

다. 설계변경 업무 처리 미흡

1) 업무 개요

위 본부 토건부에서는 취수로 구간 냉각수 확보를 위해 2016년 4월 시행품의를 시행하였고 계약내용은 다음 [표 5]와 같다.

[표 5] 취수로 준설공사 계약체결 내용

계 약 일 자	계약 상대자	공 사 기 간
2016. 5. 19.	(주)○○○○○○○○	2016. 5. 25. ~ 8. 23.

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제12조(공사변경) 제1항 1호에 따르면 “설계변경이라 함은 공사시행 내용 및 공사비의 일부를 변경하는 것을 말하며, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우가 설계변경에 해당한다”라고 되어 있고, 같은 규정 제13조에 따르면 “시공중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경 사유 및 설계변경대비표를 작성하고 기본 설계기준 변경, 주요 시행계획 변경 등 중요한 사항은 공사주관부서에 승인을 요청하며 공사주관부서는 설계변경 결정권자의 설계변경 방침을 받아 승인을 하여야 한다”라고 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

위 부서에서는 공사시행 중 ‘교량하부 사석제거 및 Bar-Screen 철거공사’가 포함된 공사통보서를 발행하였는데 이러한 설계변경 사유가 발생한 경우 해당 직무권한 내척에 따라 설계변경 결정권자에게 보고하고 시행품의 후 공사통보서

를 발행하여야 한다.

그런데 추가공사에 따른 설계변경 사유가 발생했음에도 위 공사담당자(☹☹☹)는 변경 사유 및 설계변경대비표를 포함하는 설계변경서를 작성하여 결정권자인 본부장⁷⁾에게 승인을 받아야 했으나, 부장전결로 공사통보서를 발행하였고 준공시점(2016. 12. 31.)이 임박한 2016. 12. 23.에서야 위 공사통보서 금액(계 204,474천원)이 포함된 설계변경 시행품의를 시행하였다.

그 결과 설계변경 사항 발생시 결정권자의 승인없이 시행하여 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인 절차를 위반하였고, 객관적이고 정확한 설계변경을 할 수 있는 기회를 상실하였다.

라. 직무권한 미 준수

1) 업무 개요

위 본부에서는 위 [표 1] 연번 3번 '2015년 토건시설물 유지보수공사'를 시행하면서 2015. 4. 7.에 'Fly Ash 전면 도로보수공사'를 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

여수발전본부 「직무권한내칙」 제19조(공사관리)에 따르면 추정금액 3,000만원 미만은 '실장', 추정금액 1,000만원 미만은 '부장' 권한으로 되어 있다.

또한, 위 본부 「일상감사내칙」에 따르면 공사 시행품의시 추정가격 1,000만원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

7) 여수발전본부 직무권한내칙에 따라 공사(용역) 설계변경 추정금액 3천만원 이상 : 본부장

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(●●●)는 'Fly Ash 전면 도로보수공사'를 공사통보서로 작업지시를 하면서 추정 공사비가 20,669천 원이므로 '실장' 전결로 승인하도록 조치하였어야 하나 '부장' 전결로 품의함으로써 「직무권한내칙」을 미 준수하였고, 1,000만 원을 초과하는 금액이므로 일상감사를 거친 후 공사통보서를 발행해야 했으나 이를 준수하지 않았다.

조치할 사항 여수발전본부장은 ① 작업을 지시할 경우에는 관련 면허 등록 여부를 확인하여 위법 부당한 방법으로 공사가 시행되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

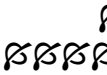
② 공사 수행시 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인, 일상감사 의뢰 등 관련 규정과 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (주의)

II. 계획예방정비성 공사

1. 업무개요

여수발전본부는 발전소 계획예방정비공사를 위해 ●●●●●● 외 8개 업체와 공사 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있고 2014년 이후 원 계약보다 30% 이상 증액된 공사 계약 현황은 아래 [표 6]과 같다.

[표 6] 2014년 이후 여수발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	계 약 상대자
1	정보통신설비 유지정비 공사	 주식회사
2	2호기 보일러 내화물 보수 단가공사	 주식회사
3	정보통신설비 유지보수 단가공사	(주)B&B
4	2호기 보일러 및 운전 및 정비편의시설 설치공사	 (주)
5	2016년도 저압전동기 반출정비공사	(주)B&B
6	석탄취급설비 공기부양식 컨베이어 소화설비 설치공사	(주)B&B
7	여수본부 2016년 항온항습기 위탁정비공사	(주)B&B
8	2017년 항온항습기 위탁정비공사	주식회사 
9	2016년 정보통신설비 유지정비 단가계약공사	주식회사 

2. 감사결과

가. 설계변경시 지출구분 판정 미흡

1) 업무 개요

위 부서에서는 2015. 3. 31. (주)B&B과 ‘정보통신설비 유지보수공사’ 계약(2015. 3. 31.~2016. 3. 30.)을 맺고 여수발전본부 통신시설물에 대한 유지관리 업무를 수행하였고, 2015. 9. 21. 공사통보서를 통해 사업소내 통제구역 감시 CCTV 추가설치 역무를 시행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

우리 회사 「설비자산 회계처리지침」 제3조(공사 및 지출구분) 제1항의 각호의 공사는 수익적 지출 및 자본적 지출로 분류 처리하여야 한다. 이 경우 수익적 지출 및 자본적 지출의 구분은 「회계규칙시행세칙」 제 40조의 규정에 의한 자산단위표에서 정한 바에 따른다.

「회계규칙시행세칙」 제40조(자산의 구분) 제2항에 따르면 자산단위표는 유형, 무형자산을 취득, 부가 또는 제각할 경우에 자본적 지출과 수익적 지출의 구분 기준이 된다고 기술하고 있다.

그러므로 설계변경시에는 해당공사 성격 및 해당설비의 지출구분 판정을 시행하고 해당공사 예산지출구분과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

위 부서는 [표 6] 연번 1번 ‘2015년 정보통신설비 유지보수 공사’를 수행하면서 공사통보서(여수(전)xxxxx, 2015. 9. 21.)를 통해 통제구역 감시 CCTV카메라 8개소를 신규설치 하도록 (주)♂♂에게 통보하였고, 해당 업체는 같은 해 9. 30. 이를 완료하였다.

그런데 위 공사담당자는 CCTV장치는 자산단위 4321040으로 명시되어 있음에도 불구하고 관련규정을 무시하고 사전에 지출구분 판정을 받지 않았으며, 이로 인해 수익적 지출인 유지보수 공사에 포함하여 공사를 시행함으로써 공사비 13,260천원이 자산취득이 되지 않는 등 「결산지침」에 따른 지출구분판정이 미흡하였다.

조치할 사항 여수발전본부장은 지출구분판정에 유의하여 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

III 신분 조치 요구

1. 직원 ↑↑↑의 경우

가. 소규모 도장, 방수공사를 토건시설물 유지관리공사에 공사통보서로 시행

‘시설물유지관리업’으로 등록되어있는 ‘2016년 토건시설물 유지관리공사’의 계약상대자에게 ‘도장공사업’을 등록한 전문업체가 수행해야 하는 사무동 Roof 층 차열페인트 도장 공사(추정금액 계 16,700천 원)와 ‘습식·방수공사업’을 등록한 전문업체가 수행해야 하는 소규모 사옥 A동 옥상방수공사(추정금액 계 16,200천 원)를 ‘2016년 토건시설물 유지관리공사’에 포함시켜 시행하여 발주 방법이 부적정하였다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

2. 기타 신분 조치 요구

가. 행위책임

위 I 유지보수성 공사, II 계획예방성 공사와 같이 「공사관리규정」, 「직무권한내칙」 등 관련 사규를 위반한 직원 , , , 은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분할 필요가 있다.

나. 관리책임

위 유지보수공사 중 전문공사 시행 방법 부적정과 같이 「건설산업기본법」 등 법규를 위반한 경우 그 관리책임이 있으므로 관련 직원의 직상위자와 차상위

자로서 부하직원을 항상 성실히 지도하지 못한 차장 ㄱㄱㄱ, 부장 ㄴㄴㄴ, 부장 ㄷㄷㄷ은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 각각 “주의” 조치를 통해 유사한 사례의 재발을 방지할 필요가 있다.

조치할 사항 여수발전본부장은 ① 별도발주대상 계약건을 설계변경을 통한 수의계약으로 체결, 관련 법규와 규정을 위반하고 일상감사 업무 절차를 미 준수하는 등 업무를 태만히 한 관련자 ㄱㄱㄱ은 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 규정에 따라 “경고” 처분하시고, (주의)

② 공사 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

삼천포발전본부장, 영동예코발전본부장, 영흥발전본부장은 차장 ㄱㄱㄱ, 부장 ㄴㄴㄴ, 부장 ㄷㄷㄷ의 경우 전문공사 시행 부적정과 같이 「건설산업기본법」 등 법규를 위반한 경우 그 관리책임이 있고 관련 직원의 직상위자와 차상위자로서 부하직원을 항상 성실히 지도하지 못하였으므로 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 각각 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	직 · 성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
여수발전본부 총무부	직원 ↑↑↑			여수발전본부 총무노무부	경 고
여수발전본부 총무부	차장 ₭����			삼천포발전본부 기반조성부	주 의
여수발전본부 총무부	부장 ㉹㉹㉹			영동예코발전본부 총무노무부	주 의
여수발전본부 총무부	부장 ➤➤➤			영흥발전본부 홍보협력부	주 의
여수발전본부 건설정산반	직원 ☼☼☼			여수발전본부 총무노무부	주 의
여수발전본부 전기부	직원 ⚡⚡⚡			여수발전본부 전기부	주 의
여수발전본부 토건팀	직원 🌸🌸🌸			여수발전본부 총무노무부	주 의
여수발전본부 전기부	직원 ⇄⇄⇄			여수발전본부 전기부	주 의